

1500361-06.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material. Também foi acolhida a tese de que, afastada a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância por furto, "eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500361-06.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048838/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 23134855 - CPJ SANTO ANDRE, 373/22/929 - CPJ

SANTO ANDRE, 2048838 - CPJ SANTO ANDRE, 373/2022 - CPJ SANTO ANDRE

Autor :

Justiça Pública

Réu:

Caique do Nascimento Pereira

Réu Preso

Prioridade Idoso

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Caique do Nascimento Pereira, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, "caput", c.c. o artigo 61, II, "h" (idoso), do Código Penal, porque no dia 19/02/2022, por volta das vinte horas e vinte minutos, na Rua Miguel Couto, 391, Vila Pires, nesta cidade, qualificado nas fls. 07, subtraiu para si uma torneira, avaliada em R\$ 50,00 (v.auto de exibição e apreensão de fls. 03 e auto de entrega de fls. 06), pertencente a Terezinha Marques Voltolim, idosa de 91 anos.

Eis a descrição dos fatos contida na denúncia: segundo o apurado, o indiciado ingressou na residência da idosa e subtraiu uma torneira pertencente a ela.

Vizinhos informaram o furto ao filho e neto da vítima, que, com as características dele, passaram a procurar o indiciado pela vizinhança. O filho e o neto da ofendida

encontraram o indiciado na Rua Cisplatina e o abordaram. Com ele, encontraram a torneira subtraída, bem como outros bens (outras 06 torneiras - fls. 03), que o indiciado não apontou a Procedência.

A denúncia foi recebida 23/02/2022 (fls. 96/97), o réu foi citado (fls. 210), apresentou resposta à acusação (fls. 221/223) sendo indeferida a absolvição sumária (fls. 246/247).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foi ouvida a testemunha e em seguida, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime constante da denúncia está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls 1/2), termo de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 3), laudo pericial (fls. 216/220) bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado em relação a tal crime também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha Victor disse estava em casa e sua avó mora próximo. Seu pai lhe telefonou e disse parta ir a casa de sua avó. Lá o réu havia subtraído a torneira da casa de sua avó. Foi atrás do acusado e conseguiu detê-lo. Ele tinha outras torneiras. A torneira foi recuperada.

Por fim, o réu, em seu interrogatório, aduziu que é usuário de droga e pegou a torneira. Está muito arrependido.

Pois bem, em que pese o tipicidade do fato, verifica-se que no caso em pauta cabível a aplicação do princípio da insignificância.

Segundo os ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt: "A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativo uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, determinadas condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar a tipicidade material, porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado" (Bitencourt, Cezar Roberto, Manual de Direito Penal, parte 5, ed. São Paulo, ed. RT, 1999, p. 49).

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. (Precedente). 2. No julgamento conjunto dos HC's 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016) o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material. Também foi acolhida a tese de que, afastada a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância por furto, "eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade". 3. No caso em análise, trata-se de furto simples de um botijão de gás usado, avaliado em R\$ 80,00 (oitenta reais), em que a res furtiva, além ser de pequena monta, foi restituída à vítima. Ademais, não está caracterizada a habitualidade delitiva específica em delitos patrimoniais. 4. Recurso provido para

restabelecer a sentença de primeiro grau, que reconheceu a aplicação do princípio da insignificância e absolveu o paciente do delito de furto. (STF - RHC: 140017 SC - SANTA CATARINA 0000428-97.2017.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/06/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-140 27-06-2017). Destarte, no caso em pauta, verifica-se que o bem subtraído possui valor ínfimo R\$ 50,00 e foi recuperado. Ademais em que pese a reincidência, esta não é específica em delitos patrimoniais.

Desta forma, a absolvição se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu Caique do Nascimento Pereira, pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III do Código de Processo Penal.

Expeça-se Alvará de Soltura, clausulado em favor do réu.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 08 de dezembro de 2022.

P.R.I.C.

Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA